

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2662/2530

นาย จิต ต์ จู ใจ บุญ
นาง อวยพร พุ่ม สะอาด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 496

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขายฝากที่ดินและบ้านซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินให้โจทก์ กำหนดไถ่ภายในหนึ่งปี ครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ไถ่ขอให้บังคับให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและบ้านดังกล่าว จำเลยรับว่าขายฝากที่ดินและบ้านแก่โจทก์และครบกำหนดไถ่แล้วจริงแต่โจทก์ยินยอมให้จำเลยไถ่ที่ดินและบ้านได้ในภายหลัง จำเลยกำลังจะหาเงินมาไถ่ ดังนี้หากได้ความจริงตามคำให้การของจำเลย ข้อตกลงดังกล่าวอาจเข้าลักษณะเป็นค้ำประกันจะขายทรัพย์ซึ่งบังคับกันได้ มิใช่เป็นการขยายเวลาไถ่ ทรัพย์อันต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 496 ศาลชั้นต้นควรสืบพยานฟังข้อเท็จจริงต่อไป.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขายฝากที่ดินพร้อมบ้านไม่ไว้กับโจทก์กำหนดไถ่คืนภายใน 1 ปี เมื่อครบกำหนดจำเลยไม่ไถ่ โจทก์แจ้งให้ออกไปจำเลยเพิกเฉย จึงขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและบ้านดังกล่าว

จำเลยให้การรับว่าได้ทำสัญญาขายฝากทรัพย์พิพาทให้โจทก์และล่วงเลยเวลาไถ่จริง แต่โจทก์ยินยอมให้จำเลยไถ่ได้ในภายหลัง ซึ่งจำเลยกำลังพยายามหาเงินไถ่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งสืบพยานแล้วพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวาร

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีคงมีปัญหาในชั้นนี้เพียงประเด็นเดียวว่าข้อต่อสู้ของจำเลยตามคำให้การที่ว่า หลังจากสัญญาขายฝากครบกำหนดแล้ว โจทก์ยอมตกลงให้จำเลยไถ่ถอนทรัพย์พิพาทได้นั้น ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอันควรที่ศาลชั้นต้นจะสืบพยานฟังข้อเท็จจริงเสียก่อนวินิจฉัยคดีหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าหากพิจารณาได้ความจริงตามคำให้การของจำเลยแล้วข้อตกลงดังกล่าวอาจเข้าลักษณะเป็นค้ำประกันจะขายทรัพย์ซึ่งบังคับกันได้ เพราะการที่ผู้รับซื้อฝากยินยอมที่จะขายทรัพย์คืนให้แก่ผู้ขายฝาก เมื่อทรัพย์ที่ขายฝากได้หลุดเป็นสิทธิของผู้รับซื้อฝากแล้วเช่นนี้มิใช่เป็นการขยายเวลาไถ่ทรัพย์อันต้องห้ามตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 496 ดังนั้นจึงควรได้สืบพยานฟังข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันต่อไป คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การขยายกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 496 ความตกลงที่ฝ่าฝืนมาตรานี้ตกเป็นโมฆะ แต่การ
ตกลงอันจะถือว่าเป็นการขยายกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์สินก็ต่อเมื่อเป็นการตกลงยินยอม
ก่อนครบกำหนดไถ่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 746-747/2511(ป) ที่ 1502/2519 ที่
2789/2522 และที่ 2221/2523 เป็นต้น) ส่วนการตกลงภายหลังจากทรัพย์สินที่ขายฝาก
หลุดเป็นสิทธิของผู้ซื้อฝากแล้ว จะถือว่าเป็นการขยายกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์สินมิได้แต่
เป็นคำมั่นจะขายทรัพย์สินเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 347/2488) การขายฝากนั้น
กรรมสิทธิในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อฝากตั้งแต่ทำสัญญาแล้ว (มาตรา 491) แต่คู่
สัญญาอาจตกลงกันให้ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายฝากในภายหลังก็ได้คดีนี้โจทก์บรรยาย
ฟ้องว่าครบกำหนดแล้วจำเลยมิได้ไถ่ถอน และคงอาศัยอยู่ในทรัพย์สินที่ขายฝาก
แสดงว่าหากจำเลยยังมีสิทธิไถ่ที่ดินและบ้านซึ่งขายฝากคืนจำเลยก็ยังไม่ต้องส่งมอบ
โดยยังมีสิทธิที่จะอาศัยอยู่ในที่ดินและบ้านดังกล่าวได้การที่มีคำมั่นจะขายของโจทก์
จำเลยอาจบอกกล่าวให้เกิดสัญญาซื้อคืนได้ตามมาตรา 454 จึงมีผลอย่างเดียวกับ
จำเลยยังมีสิทธิไถ่คืนนั่นเองจึงอยู่ในเงื่อนไขที่จำเลยยังไม่ต้องส่งมอบที่ดินและบ้าน
เช่นเดียวกัน ฉะนั้น หากได้ความว่าเป็นความจริงโจทก์ย่อมจะฟ้องขับไล่จำเลยมิได้.
สมบูรณ์ บุญภินนท์.